"금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게"

경제의 틀을 바꾸면 미래가 달라집니다. 경제혁신 3개년 계획

금융개혁 돈이 도는 활기찬 경제

보 도 자 료

2015. 12. 30.(수) 조간부터 보도 가능

담당부서	보험상품감독국	조운근 국장(3145-8220), 원희정 팀장(3145-8246)		
배 포 일	2015. 12. 29.(화)	배포부서	공보실(3145-5786, 5790)	총 9매

제 목 : 2016.1.1.부터 개정 실손의료보험 표준약관 시행

- ▶ **퇴원시 처방받은 약값도 최대 5천만원까지 보장**
- ▶ **우울증, 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 등 일부 정신질환 보장(급여부분) 신설**
- ▶ **입원의료비 보장기간 확대**
- ▶ **해외 장기체류시 보험료 납입중지 가능**
- ▶ **기존 계약자도 개정 약관으로 전환 선택 가능**

Ⅰ 추진 경과

□ 금융감독원은 「**국민체감 20大 금융관행 개혁**」의 일환으로 **두 차례**(8.24, 10.6)에 걸쳐 「**실손의료보험 가입자 권익제고 방안**」을 발표하고

○ 이의 차질없는 이행을 위해 보험업계와 **공동 TF를 구성**하여 가입자의 편의와 권익을 제고하는 방향으로 **표준약관 개정**을 추진하였음*

* '15.7월 표준약관 개정 T/F(22명)를 구성, 5차례 회의를 거치고, 법제처의 감수결과(알기쉬운 법령 만들기) 등을 토대로 개정안을 마련

□ 그 동안 「보험업감독업무시행세칙」 **개정 예고**('15.10.8.~11.17.)와 **규제개혁위원회 심사** 등을 거쳐,

○ 실손의료보험 **표준약관 개정안**을 **확정**하였으며, 이를 **'16.1.1. 부터 시행**하고자 함

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

Ⅱ 주요내용

1 실손의료보험금 지급기준 명확화

1-1 퇴원시 처방받은 약제비를 입원의료비에 포함 ('15.8.24.기발표)

[기존계약('09.10월 이후 가입계약) 및 신규계약('16.1.1. 이후 가입계약) 모두 적용]

□ **(현황) 입원환자**가 **퇴원**하면서 의사로부터 처방받은 **약제비**가 **입원의료비**에 해당하는지, **통원의료비**에 해당하는지가 **불명확**

○ 입원의료비에 해당할 경우 **최고 5천만원까지 일시에 보상**받을 수 있는 반면, 통원의료비에 해당할 경우에는 **1회당 최고 30만원(180일 한도)만 보상**받을 수 있음

□ **(개선) 퇴원과정**에서 의사로부터 질병의 치료를 목적으로 처방받은 **약제비**는 **입원의료비**에 **해당**하는 것으로 **약관**에 **명확화**

1-2 중복가입자에 대한 자기부담금 공제기준 명확화 ('15.8.24.기발표)

[신규계약('16.1.1. 이후 가입계약)에 적용]

□ **(현황)** 실손의료보험 **중복가입자**에게 보험금 지급시 **자기부담금 10%를 공제**하고 지급하는지 여부에 대한 **지급기준**이 **불명확**

○ 이에 따라, **보험회사**들은 표준화 **실손의료보험의 도입**('09.10월) **취지*** 등을 감안하여 **중복가입자에게도 자기부담금 10%**를 **공제**하고 **보험금**을 **지급**

* 실손의료보험 가입자의 의료이용량 증가에 따른 건강보험 재정악화 등을 우려하여 실제손해액의 일부는 가입자가 부담하도록 함

□ **(개선)** '16.1.1. 이후 판매되는 실손의료보험에 **중복가입**한 경우 **자기부담금**을 **공제**하고 보험금을 지급하는 것으로 **약관상에 명확히 규정**

※ '09.10월 실손의료보험 표준화 이후 중복가입자에게 미지급한 자기부담금은 지급토록 권고하였음

1-3 소비자가 알기 쉽게 보장이 되는 항목을 명시 ('15.10.8.기발표)

[기존계약('09.10월 이후 가입계약) 및 신규계약('16.1.1. 이후 가입계약) 모두 적용]

□ **(현황)** 일부 보장항목은 현행 약관상으로도 치료비가 보장되고 있으나, **명확하게 기재되어 있지 않아** 소비자가 보험금 청구를 포기하거나 보험소비자와 분쟁발생 우려

□ **(개선) 면책사항**으로 **오인**되거나 **소비자가 놓치기 쉬운 보장항목**을 **약관에 명확하게 기재**

[약관상 보장되어야 함에도 미지급되기 쉬운 항목]

① 치과치료 중 구강, 턱의질환 등(K09~K14)에 대한 치료

* 충치, 임플란트 등의 치과치료는 급여부분만 보장이 되나, 구강·혀·턱 질환 관련 치과치료는 급여 및 비급여 의료비 모두 보장

② 한방(韓方)병원에서 양방(洋方)의사가 수행한 MRI, CT검사 등 양방의료비

③ 안검하수(눈꺼풀처짐증), 안검내반(속눈썹눈찌름) 등 시력개선 목적의 쌍꺼풀 수술(이중검수술), 유방암 환자의 유방재건술

④ 건강검진센터 등에서 건강검진한 경우 추가검사로 인해 발생하는 비용

⑤ 화염상 모반 등 선천성 비신생물성모반(Q82.5)*, 수면무호흡증(G47.3)

* **역선택 방지**를 위해 **피보험자가 보험가입 당시 태아인 경우**에 한해 보장

⑥ 진성 성조숙증 치료를 위한 호르몬 투여

2 실손의료보험 보장범위 확대

2-1 일부 정신질환을 보장대상에 포함 ('15.8.24.기발표)

[신규계약('16.1.1. 이후 가입계약)에 적용]

□ **(현황) 정신질환**의 경우 진단이 주로 **환자**의 **진술**과 **행동** 등에 **의존**하고, 증상도 점진적으로 진행되므로 정확한 **발병시점**을 **확인**하기 **어려워 실손의료보험 보장대상에서 제외***

* 현재는 치매(F00~F03)만 실손의료보험에서 보장하고 있음

□ **(개선)** 증상이 비교적 명확해 **치료 목적 확인**이 가능한 **일부 정신질환**(급여부분에 한함)을 **실손의료보험**의 **보장대상**에 포함

☞ **보장이 되는 정신질환 치료(국민건강보험 요양급여에 해당하는 의료비에 한함)**

뇌손상, 뇌기능 이상에 의한 인격 및 행동장애 등(F04-F09), 정신분열병, 분열형 및 망상성 장애(F20-F29), 기분장애(F30-F39), 신경성, 스트레스성 신체형 장애(F40-F48), 소아 및 청소년기의 행동 및 정서장애(F90-F98)

※ 주요 보장질병 : 기억상실, 편집증, 우울증, 조울증, 공항장애, 외상후 스트레스장애, 주의력결핍과잉행동장애(ADHD), 틱장애 등

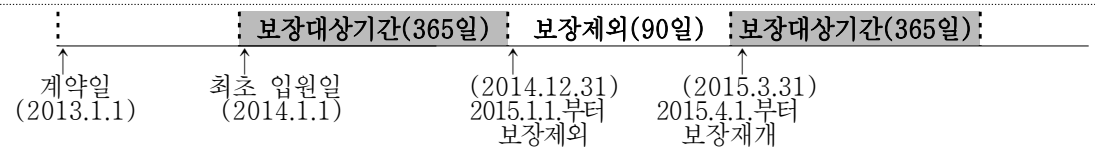
2-2 입원의료비 보장기간 확대 ('15.10.6.기발표)

[신규계약('16.1.1. 이후 가입계약)에 적용]

□ **(현황)** 실손의료보험 가입자가 입원하여 치료를 받는 경우 **최초 입원일**로부터 **1년이 도래**하면 그 때부터 **90일간**은 **보장되지 않고**, 보장제외 기간이 경과한 이후부터 다시 보장이 재개됨

○ **이에 따라 입원치료 후 증상재발 등으로 1년 후 再입원할 경우** 기존에 지급한 의료비가 **보장한도**(예: 5천만원)에 **미달**함에도 **90일간 보장이 되지 않아** 소비자 불만 발생

[현재 보장 방식]



[민원 사례] : 보장한도가 남아 있음에도 1년이 지났다고 보장하지 않는 것은 불합리

자궁암 진단으로 '14.1.27.~1.29. 기간 중 입원하여 수술 후 여러 차례 입원치료(최종퇴원일 : '14.12.2.)를 받았으며, 이후 암이 재발되어 '15.2.14.~2.16. 기간 중 **입원**하여 **수술**을 받음

→ '15.2.14~2.16. 입원은 **보장제외기간에 해당**되어 **보험금을 지급받지 못함**

□ **(개선)** 보험회사가 입원의료비로 지급한 보험금이 보험계약자가 가입한 상품의 **보장한도**에 **도달**할 때까지는 **기간**에 **관계없이 계속 보장**토록 변경*[→보장한도까지 보험금을 모두 지급한 경우에만 90일간의 보장제외 기간 설정]

* 입원비 보장금액이 5천만원인 상품에 가입한 경우, 입원기간이 1년을 초과하더라도 입원비가 5천만원에 도달할 때 까지는 전기간 보장

2-3 산재보험에서 보장받지 못한 의료비의 보장한도 확대('15.10.6.기발표)

[신규계약('16.1.1. 이후 가입계약)에 적용]

□ **(현황)** 산업재해로 치료받는 경우 산업재해보상보험(이하 '산재보험')에서 보장하지 않는* **본인부담 의료비**에 대해 보험회사가 **40%**를 **지급**

* 산재보험에서 보장해 주지 않는 비급여 의료비, 산업재해와 직접 관련 없는 치료비용 등

○ 이는 현행 실손의료보험 표준약관에서 **국민건강보험을 적용받지 못하는 경우** 본인부담 의료비의 **40%를 지급**토록 규정함에 따른 것임

구 분	지급기준
국민건강보험으로 처리시	• 본인부담 의료비의 90% 또는 80% 지급
국민건강보험 미적용시(미가입자 등)	• 본인부담 의료비의 40% 지급

[민원 사례] : 산재보험 처리시 국민건강보험 처리시보다 보험금이 적은 것은 불합리

①산재발생

작업중 재해로 척추고정 수술·입원 ➤

②국민건강보험 처리

피보험자는 먼저 **본인부담 의료비 760만원 납부**

구 분		의료비
공단부담금		167만원
본인부담 의료비	급여	48만원
	비급여	712만원
	소계	**760만원**

③산재보험 처리(정산)

피보험자는 근로복지공단으로부터 **760만원중 125만원 수령**

구분		의료비	**근로공단**
공단부담금		167만원	**전액지급**
본인부담 의료비	급여	48만원	**125만원 지급 (635만원 부지급*)**
	비급여	712만원	

➤

④실손보험금 청구

보험회사는 피보험자에게 **254만원 지급** (635만원×40%)

* 산업재해와 직접 관련이 없는 치료비용 등

• 국민건강보험 처리시 :	**684만원 지급**(760만원×90%)	**305만원 차이**
• 산업재해보험 처리시 :	산재 : 125만원(760만원-635만원) **실손 : 254만원 지급**(635만원×40%)	

□ **(개선)** **산재보험에서 보장받지 못한 의료비**에 대해서도 **본인부담 의료비의 90%** 또는 **80%**의 **보험금**을 **지급**(국민건강보험이 적용된 경우와 동일한 수준) 받을 수 있도록 개선

3 가입자의 과잉의료 방지(보험금 누수 방지)

3-1 비응급환자의 응급실 보장(응급의료관리료) 제외('15.10.8.기발표)

[신규계약('16.1.1. 이후 가입계약)에 적용]

※ 병원감염 예방 등 메르스 후속대책의 일환으로 대형응급실의 과밀화 해소를 위해 보건복지부가 권고한 사항 반영

□ **(현황)** 응급실 과밀화 방지를 위해 국민건강보험은 非응급환자가 상급종합병원의 응급실 이용시 응급의료관리료(6만원 내외)를 환자가 전액 부담토록 하고 있으나

○ 실손의료보험에서 이를 보장해 주고 있어 동 제도의 실효성이 저하되고 있는 실정

□ **(개선)** 非응급환자가 상급종합병원(43개)* 응급실을 이용함에 따라 발생하는 응급의료관리료(6만원 내외)는 보장하지 않도록 변경

* 상급종합병원은 「의료법」 제3조의4에 의하여 보건복지부 장관이 지정(현재 43개)

○ 응급의료관리료 이외의 의료비는 보장하며, '상급종합병원'이 아닌 병원의 응급실을 이용하는 경우에는 모든 의료비를 보장

3-2 자의적인 입원에 대한 통제장치 마련 ('15.10.8.기발표)

[신규계약('16.1.1. 이후 가입계약)에 적용]

□ **(현황)** 현행 약관은 의료비 보장을 하지 않는 사유로 "피보험자가 의사의 지시를 따르지 않아 증상이 악화된 경우"만을 규정

○ 입원치료가 필요하지 않는 경우에도 임의로 입원하여 증상이 악화되지 않은 경우 보험금을 받으려는 나이롱 환자 유발 원인으로 작용

□ **(개선)** 증상 악화 여부를 불문하고 의사의 소견과는 무관하게 자의적으로 입원하는 경우에는 보장이 되지 않는다는 사실을 명확하게 규정

4 가입자 권익 강화 및 편익 제고

4-1 불완전판매로 인한 중복가입시 계약자 피해구제 수단 마련('15.10.6.기발표)

[신규계약('16.1.1. 이후 가입계약)에 적용]

□ **(현황)** 보험회사가 실손의료보험 판매 과정에서 **중복계약 확인** 및 **비례보상 설명**을 제대로 이행하지 않았다 하더라도

○ 계약일로부터 **3개월이 지난 경우**에는 계약자가 이로 인한 **금전적 손해(보험료 낭비)** 등을 **구제**받을 수 있는 **수단**이 **없어** 보험회사가 **불완전판매 방지**를 위한 **내부통제**에 **소극적**

☞ 현재는 ①약관 및 청약서 미제공 ②약관의 중요내용 미설명 ③자필서명 누락인 경우에 한해 계약일로부터 3개월 이내 계약 취소 가능

□ **(개선)** 회사의 중복계약 확인 또는 비례보상 설명 미이행으로 인한 **불완전판매**로 실손의료보험에 **중복가입**하게 된 경우

○ 가입자가 계약일로부터 **5년 이내**에 보험회사로부터 **기납입 보험료**(이자포함)를 **돌려받을 수** 있도록 보험약관에 반영

4-2 해외 장기체류자에 대한 실손의료보험 중지제도 도입 ('15.8.24.기발표)

[기존계약('09.10월 이후 가입계약) 및 신규계약('16.1.1. 이후 가입계약) 모두 적용]

□ **(현황) 해외**에서는 **국내 실손의료보험**으로 **의료비를 보장받을 수 없으나**, 해외 장기체류자가 국내 실손의료보험 유지를 위해 **보험료**를 **계속 납입**하는 것은 **불합리**

□ **(개선)** 실손의료보험 가입자가 **3개월 이상**인 **해외실손의료비**에 가입하는 경우 **실손보험료 납입**을 **중지***하거나, **귀국 후** 3개월 이상의 해외 체류사실 입증시 해당기간의 **납입보험료를 돌려받을 수** 있도록 함

* 다만, 납입중지는 민원방지 및 업무처리의 효율성을 높이기 위해 해외·국내 실손의료비 가입회사가 동일한 경우에 적용

Ⅲ 시행방안

◆ **표준약관 개정내용은 '16.1.1. 이후 새로 체결되는 보험계약부터 적용**

○ 다만, 보험금 지급기준 관련 해석상 **의미**를 **명확히 한 사항**(1-①, 1-③) 및 **제도신설사항**(4-②)은 **기존 계약자**('09.10월 이후 판매된 표준화 실손상품 가입자)에 대해서도 **'16.1.1.부터 적용**

□ 금번 개정은 '09.10월 표준약관 제정 이후 **최대 폭**의 **개정**이며, 기존 계약자도 **원할 경우 개정된 약관내용**으로 **전환**하여 **보험혜택**을 받을 수 있는 방안 마련

○ 다만, 개정약관에는 **보험금 누수 방지** 등을 위해 기존약관 보다 **보험금 지급기준**이 **일부 강화**되는 내용*도 **포함**되어 있으므로 계약자 본인이 유리하다고 판단되는 경우 전환하는 것이 바람직

* 非응급환자의 상급종합병원 응급의료관리료(6만원 내외) 보장 제외, 자의적인 입원에 대한 통제장치 마련 등

◗ **(전환절차) '09.10월 이후** 판매된 표준화 실손상품 가입자는 기존 및 개정 약관에 대한 **비교설명**을 받고, **본인이 원할 경우**에는 개정 약관으로 **변경 신청 가능**

○ 보험회사는 **최소한의 인수심사***를 거쳐 **전환 여부**를 **승인**

* 정신질환 병력(신경안정제, 수면제 복용) 여부 등

◗ **(전환효과)** 전환이 이루어질 경우 **기존 실손상품**(특약)은 **소멸**되고, 개정 약관 내용이 반영된 **단독실손의료보험 계약**(갱신주기 1년, 15년 만기*)으로 **대체**

* 만기도래시 계약자가 원할 경우 재가입이 가능하며, 회사는 거절할 수 없음

◗ **(시행시기)** '16. 1/4분기 중(각 회사에서 자율적으로 추진)

<붙임>

< 실손의료보험 표준약관 주요 개정내용(요약) >

구 분	현행	개정	적용대상
1. 실손의료보험금 지급기준 명확화			
①퇴원시 처방받은 약제비를 입원의료비에 포함	퇴원시 처방받은 약제비가 입원비(최대 5천만원)인지 통원비(1회당 30만원)인지 모호	퇴원시 처방받은 약제비는 입원의료비(최대 5천만원)에 포함	신규계약/기존계약
②중복계약의 자기부담금 공제 기준 명확화	중복계약에 대한 보험금 지급시 자기부담금 공제 여부가 불명확	중복계약에 대한 보험금 지급시 자기부담금을 공제	신규계약
③소비자가 알기 쉽게 보장이 되는 항목을 명시	보장이 됨에도 면책사항으로 오인될 수 있어 소비자가 청구를 포기하거나 일부 보험사는 보험금을 미지급	면책사항으로 오인되거나 소비자가 놓치기 쉬운 보장항목을 약관에 명확히 기재	신규계약/기존계약
2. 실손의료보험 보장범위 확대			
①일부 정신질환(급여에 한함)을 보장대상에 포함	<신설> ☞ 현행 치매만 보장	우울증, 소아청소년기 행동장애 등 일부 정신질환 치료시 급여의료비 보장	신규계약
②입원의료비 보장기간 확대	입원 치료시 최초 입원일로부터 1년이 경과하면 90일간 보장하지 않고 그 이후부터 다시 보장	보장한도(예 : 5천만원)에 도달할 때 까지는 입원기간에 상관없이 계속 보장(5천만원까지 지급한 경우에만 90일간 보장하지 않음)	신규계약
③산재보험에서 보장받지 못한 의료비의 보장한도 확대	산재보험에서 보장받지 못한 의료비에 대해 40% 지급	산재보험에서 보장받지 못한 의료비에 대해 80% 또는 90%까지 보장	신규계약
3. 가입자의 과잉의료 방지(보험금 누수 방지)			
①비응급환자의 응급실 보장(응급의료관리료) 제외	<신설>	상급종합병원 응급실 이용시 '응급의료관리료' 보장 제외(단, 응급의료관리료 이외의 의료비는 보장)	신규계약
②자의적인 입원에 대한 통제장치 마련	의사의 지시를 따르지 않더라도 증상이 악화된 경우에만 보장하지 않음	증상 악화 여부를 불문하고 의사의 소견과 무관하게 자의적으로 입원한 경우 보장하지 않음	신규계약
4. 가입자 권익 강화 및 편익 제고			
①불완전판매로 인한 중복가입시 계약자 피해구제 수단 마련	<신설>	회사의 중복계약 확인 또는 비례보상 설명 미이행으로 중복가입하게 된 경우, 가입자는 5년 이내에 기납입보험료(이자포함)를 돌려받을 수 있음	신규계약
②해외 장기체류시 실손의료보험 중지제도 도입	<신설>	3개월 이상인 해외실손의료비에 가입하는 경우 실손보험료 납입을 중지하거나, 귀국후 3개월 이상의 해외 체류사실 입증시 해당기간의 납입보험료를 돌려받을 수 있음	신규계약/기존계약

※ 시행일 : 2016.1.1.부터

- 신규계약 : 2016.1.1. 이후 체결되는 계약, 기존계약 : '09.10월 이후 판매된 표준화 실손상품에 가입된 계약